

1515393-51.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171028/2021 - 55º D.P. PARQUE

S.RAFAEL, 18688063 - 55º D.P. PARQUE S.RAFAEL, 744/21/309 - 55º D.P. PARQUE

S.RAFAEL, 2171028 - 55º D.P. PARQUE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515393-51.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515393-51.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171028/2021 - 55º D.P. PARQUE

S.RAFAEL, 18688063 - 55º D.P. PARQUE S.RAFAEL, 744/21/309 - 55º D.P. PARQUE

S.RAFAEL, 2171028 - 55º D.P. PARQUE S.RAFAEL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DA CRUZ REIS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de LUCAS DA CRUZ REIS, CAIO DE SOUZA NASCIMENTO e EMANUEL GUIMARÃES OLIVEIRA, qualificado nos autos, porque teriam cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que, no dia 24 de junho de 2021, por volta da 1h40min, na Rua Miguel Ferreira de Melo, altura do nº 10, São Rafael, nesta cidade, os acusados, agindo em concurso e com unidade de propósitos, estariam guardando, para fins de tráfico, quarenta e quatro porções de "skunk", noventa e sete de cocaína e setenta e sete de "maconha", substâncias entorpecentes causadoras de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico-

toxicológico está a fls. 227/229. A denúncia foi recebida (fls. 137/138), providência ratificada a fls. 163/168. Os réus, regularmente citados e notificados (fls. 189), ofertaram defesa preliminar (fls. 161). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas. Os réus são revéis. Em debates as partes pugnaram pela absolvição dos três acusados. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a improcedência integral desta ação penal. Os policiais civis Fábio e Ricardo referiram que os réus foram presos num ponto conhecido pelo comércio de drogas. Disseram já ter prendido Lucas anteriormente por tráfico ilícito de entorpecentes. Referiram ter visto os três réus juntos no referido ponto, mas, com relação à "nécessaire" onde estavam as cerca de duzentas porções de diversos tipos de entorpecentes, afirmaram que a apreensão deu-se a cinco metros dos acusados. Sendo assim, a prova oral produzida não esclareceu acerca do imputado envolvimento dos acusado na venda de drogas. Desta feita, de rigor a aplicação da máxima "in dubio pro reu". Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE esta ação penal para o fim de ABSOLVER LUCAS DA CRUZ REIS, CAIO DE SOUZA NASCIMENTO e EMANUEL GUIMARÃES OLIVEIRA, qualificados nos autos, com base no inciso VII, do art. 386, do CPP, da imputação de haver cometido o crime previsto no "caput" do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Declaro o perdimento do dinheiro apreendido em favor do Funad, Destrua-se a "nécessaire" apreendida oficiando-se a D. Autoridade Policial. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA